



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2023/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULARI

10 Haziran 2023 – Cumartesi 14.30-16.00

- Uyarı!** [1] Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.
[2] Cevap kağıdı üzerine, "not talep eden ifadeler" veya "cevap dışında herhangi bir şey" yazılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan adayların kağıtları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
[3] Sınav soruları 5 Haziran 2023 tarihli mer'i mevzuata göre hazırlanmıştır.

SORU 1: A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergilerin ödeme zamanını yazınız.

B) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi cezalarının ödenme zamanını yazınız.

C) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, amme alacaklarının ödeme zamanını yazınız.

Bu soru; (A) ve (C) bentleri 10'ar puan, (B) bendi 15 puan olmak üzere, toplam 35 puan değerindedir.

SORU 2: A) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, teslim sayılan halleri birer cümleyle yazınız.

B) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, örtülü sermayeyi bir cümleyle tanımlayınız.

Bu soru, her bent 15'er puan olmak üzere, toplam 30 puan değerindedir.

SORU 3: Dış hekimi Mükellef (E)'nin kendi muayenehanesi bulunmaktadır.

Mükellef (E) 2022 yılında;

- Dış Hekimliği hizmetinden toplam 630.000 TL hasılat elde etmiştir.
- Mesleki giderleri toplamı 210.000 TL'dir.
- Yıllık 40.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.
- Küçük çocukları için 35.000 TL sağlık sigortası primi ödemiştir.
- Bireysel emeklilik sistemi katkı payı olarak 15.000 TL ödemiştir.

İstenen: Mükellef (E)'nin 2022 yılı kazancı üzerinden hesaplanan "vergiye tabi gelirini" (matrah) ve "hesaplanan gelir vergisini", hesaplama şeklini de göstererek, ayrı ayrı yazınız.

Not: Bu örnekte, mükellefin yıl içinde ödediği geçici vergi ile tevkif suretiyle kesilen vergiler dikkate alınmayacaktır. Gelir Vergisi Kanununa göre, 2022 yılında elde edilen gelirlere uygulanacak vergi tarifesi şu şekildedir:

Gelir vergisine tabi gelirler;	
32.000 TL'ye kadar	%15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası	%20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası	%27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası	%35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası	%40
Oranında vergilendirilir.	

Bu soru; vergiye tabi gelir (matrah) 25 puan, hesaplanan gelir vergisi 10 puan olmak üzere, toplam 35 puan değerindedir.

CEVAP 1 : A) İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse **taksit süreleri içinde**; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak **bir ay içinde** ödenir. (213 sayılı Vergi Usul Kanunu, *Özel ödeme zamanları*: Madde 112) **(10 puan değerindedir)**

B) Vergi Cezaları:

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, **dava açma süresinin bittiği tarihten**,
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek **ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden**,

Başlayarak **bir ay içinde** ödenir. (213 sayılı Vergi Usul Kanunu, *Vergi cezalarının ödenme zamanı*: Madde 368) **(15 puan değerindedir)**

C) Amme alacakları **hususî kanunlarında belli edilen zamanlarda** ödenir. Hususî kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren **bir ay içinde** ödenir. (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, *Ödeme zamanı ve önce ödeme*: Madde 37) **(10 puan değerindedir)**

CEVAP 2: A) Kurumların, **ortaklarından** veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede **kullandıkları borçların**, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun **öz sermayesinin üç katını aşan kısmı**, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, *Örtülü sermaye* MADDE 12/1) **(15 puan değerindedir)**

B) Aşağıdaki haller teslim sayılır: **(herhangi bir bendin yazılması 15 puan değerindedir)**

- a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, **vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi**, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
- b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi **vergiden istisna edilmiş olan mallar için** her ne suretle olursa olsun **kullanılması** veya sarfı,
- c) **Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri**. (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, *Teslim sayılan haller*: Madde 3)

CEVAP 3: Mükellef (E) nin 2022 takvim yılı "vergiye tabi geliri" (gelir vergisi matrahı) ile "hesaplanan gelir vergisi" aşağıdaki şekilde hesaplanıp gösterilecektir (tablo dışındaki hesaplama ve açıklamalar bilgi amaçlı verilmiş olup, cevaba yazılması gerekmemektedir). **(toplam 35 puan değerindedir)**

Gayrisafi hasılat toplamı	630.000,- TL
Mesleki giderler toplamı (tek başına 6 puan değerindedir)	-210.000,- TL
Bağ-Kur primi (tek başına 6 puan değerindedir)	-40.000,- TL
Beyan edilecek serbest meslek kazancı	380.000,- TL
Sağlık sigortası primi (tek başına 6 puan değerindedir)	-35.000,- TL
Vergiye tabi gelir (gelir vergisi matrahı) (toplam 25 puan değerindedir)	345.000,- TL
Hesaplanan gelir vergisi (170.000 TL için 39.400 TL + fazlası %35) (10 puan değerindedir)	100.650,- TL

*Bu örnekte, mükellefin yıl içinde ödediği geçici vergi ile tevkif suretiyle kesilen vergiler dikkate alınmamıştır.

-Sağlık sigortası için ödenen primin tamamı, beyan edilen gelirin %15'ini (380.000 X %15 = 57.000) ve 2022 yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarını (68.850 TL) aşmaması şartıyla indirim konusu yapılabilir.

-Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir suretle yıllık beyannamede vergi matrahının tespitinde indirilemez. **(tek başına 6 puan değerindedir)**

(Gelir İdaresi Başkanlığı, "Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi", Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Şubat/2023, Yayın No: 458, Bölüm: 19. Serbest Meslek Kazancının Beyanına İlişkin Örnekler, Örnek 2)